

עין משפט
גר מצוה

לֹא אֶמַּי פִּיטוּ מַה־לִּי גִּנְנָה הִלֵּי יָג סַמָּה לֹאֲחִין קָס:
לֹא בִּי מִיִּי פִיג שֶׁס הִלֵּי ד סַמָּה שֶׁס:
לֹא גִד מִיִּי פִיֹּא מַה־לִּי שֶׁאֵלֶּה הִלֵּי ד סַמָּה עֲשִׂין נָג טוֹשִׁיעַ חִימ קִימָן שֶׁס סַמָּה עֲשִׂיף ד:
לֹא חִה מִיִּי שֶׁס הִלֵּי וְסַמָּה שֶׁס טוֹשִׁיעַ שֶׁס סִי שֶׁמֶא עֲשִׂיף ג:
לֶאֱו ז מִיִּי שֶׁס טוֹשִׁיעַ שֶׁס סַמָּה עֲשִׁי ד:

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה ממה וכו' והכי אמרי' בהאומנין דף פא ע"א:

הגהות מהר"ב

רנשבורג

[א] גמ' משלמין דמי כשר כוול. פי' רש"י ד"ה דמי כשר וכו' ורשב"ם כצ"כ דף קמו ע"כ כד"ה ושמין להס וכו':

תוספות רי"ד

אמר רבא הניח להן אביהם פרה שאולה משתמשין בה כל ימי שאלה. מתה אין חיביים באונסיה פי' שלא שאלו הן ולא בקלו עליהן אונסים. כסבורין של אביהן היא טבחה ואכלוה משלמין דמי כשר כוול. פי' כל זחי בארבע דנקא והעור יחידיו לבעלים. ואם הניח להן אביהן אחריות נכסים. פי' קרקעות חיביים לשלם משום דאישתעביד נכסיה. פי' נכסי דאבהות מחיים משעת שאלה:

ב' אתא רב דמי אמר חיביי מיתות שוגגין וד"א. פי' ממון או חיביי מלקיות שוגגין וד"א ור"י אמר חיביי בתשלומין ור"ל אמר פטור ור"י אמר חיבי דהא לא התרו ביה פי' אסוריה והוא אמניא דהתם דווקא הוא דליחייב קנס עס המיתה וכו"ג עביד נריכותא לקמן (דף לו.) גבי לא יהיה חסון וכדי רשעמו דמשום דחמור הוא אמרינן דלעביד ביה מרתי אבל קשה לנאלי דפרישית דרבה אליבא דרבי מאיר קאמר אס כן היכי קאמר אבל שבת דבעיא התראה אימא לא מיקטיל ומשלם ווא עיקר מילתיה דרבי מאיר גבי שבת תניא לעיל ומזינן למימר דרבה אשמועינן דשייך קיס ליה דדרבה מיניה אע"ג דבשעה דמתחייב עדיין הממון צעין לא הוה לן למימר קיס ל' דדרבה מיניה כדאמר רבה גופיה בפרק בן סורר (פסהדרין עב.) ושם אמר ו רבה מסתברא מילתיה דרב כשעביד דליתנהו אבל

(א) ז"ל כיון דלילו אמרו ביה

פטורי כי לא אמרו ביה נמי פטורי פי' וכו'.

מוסף רש"י

דחידוש הוא שחידשה תורה בקנס. בכל תשלומי קנס שאני דין אלא גזירת מלך בעלמא (דקדוש לח.) דבחתרתו ון שאלן תירא. היתרה. שאלן תיך התראה אחרת אלא הורגו מיד, דכיון דטרו ומכר נפשיה לחמור, לאעתא דכי אתא דלי קאי לאפאי קטיילנא ליה ואמרה מורה כיון דדודק הוא אין תיך התראה אלא מעלין אותו נכפשא (שנהדרין עב.) היתה פרה גנובה לו. כלומר גנב פרה מערב שבת, וטבחה בשבת חיבי. אף בתשלומין ארבעה וחמשה, שהי מתחייב כנקן קודם שיבא לידי איסור חייב מיתה. ואף על גב דקנסא לא אתי עליה עד שבת, לא פטרינא ליה מקנסא משום חייב מיתה. דאמר דכלו נעבות (לעיל קנס חידוש הוא שחידשה תורה הלכך אע"ג דמיקטיל משלם (ב"ב קיב.) לו היתה פרה שאולה לו וטבחה בשבת פטור. מן הכל, דלא אמרינן משעת שאלה מחייב ליה אקריג

לד:

וְרַבִּי מֵאִיר לֹאֲקָה וּמִשְׁלָם אִית לִיה מַת וּמִשְׁלָם כִּית לִיה וּשְׁאֵנִי הֵנִי. משמע דרבי מאיר אית ליה לוקה ומשלם אף בזמון שאינו קנס וכן משמע בהשוכר את הפועלים (ב"מ 65.) שהבאתי לעיל^[כ] ומימה דצפ"ק דמכות (ד' ד:.) קאמר עולא טעמא דרבי מאיר דאמר עדיס

זוממין לוקין ומשלמין משום דגמר ממוציא שס רע ופריך מה למוציא שס רע שכן קנס סבר לה כר' עקיבא דאמר עדיס זוממין קנס הוא משמע דבזמון אינו לוקה ומשלם ויש לומר דודאי אי עדיס זוממין הוי ממונה לא הוה גמר ממוציא ש"ר שכן הוא קנס אלא הוה דרשיןן מכדי רשעמו שאינו לוקה ומשלם אבל השמא דסבר עדיס זוממין קנסא וגמר ממוציא שס רע דלוקין ומשלמין ע"כ מוקי כדי רשעמו בזממה ומלקות כיון דכדי רשעמו לא הוי במלקות וממון מהשמא בכל דוכתא לוקה ומשלם דמהיכא נמעטי שלא ילקה וישלם: **דאמב** רבה היה גדי גנוב לו. אליבא דרבי מאיר קאמר ולא משום דסבר הכי:

משום דאיסורו איסור עולם בו'.

שאס חלל שבת לאחר השבת יעידו עליו ויהרגוהו אבל מחמת אע"פ שמתחייב בנפשו צעורו במחמת מ"מ אחר שלא תו לא הוי בר קטלא ולא הוי דומיא דאס יהיה חסון:

אבל שבת דבעי התראה אימא לא. מינה דעיקר קיס ליה דדרבה מיניה צרליהא כמדי דצעין התראה ועוד דשבת ומחמת תרוייהו תנניה דצפרק המניח (ב"ק דף לז:) מנן והוא שהדליק את הגדש בשבת פטור מפני שנידון בנפשו ומחמת נמי תנינא בפרק בן סורר (פסהדרין עב.) היה צא במחמתו ושיכר את הסניח אס אין לו דמיס פטור ונראה דהכא עביד נריכותא אמאי דצקנס מיקטיל ומשלם וה"ק משום דחמייר אסוריה והוה אמניא דהתם דווקא הוא דליחייב קנס עס המיתה וכו"ג עביד נריכותא לקמן (דף לו.) גבי לא יהיה חסון וכדי רשעמו דמשום דחמור הוי אמרינן דלעביד ביה מרתי אבל קשה לנאלי דפרישית דרבה אליבא דרבי מאיר קאמר אס כן היכי קאמר אבל שבת דבעיא התראה אימא לא מיקטיל ומשלם ווא עיקר מילתיה דרבי מאיר גבי שבת תניא לעיל ומזינן למימר דרבה אשמועינן דשייך קיס ליה דדרבה מיניה אע"ג דבשעה דמתחייב עדיין הממון צעין לא הוה לן למימר קיס ל' דדרבה מיניה כדאמר רבה גופיה בפרק בן סורר (פסהדרין עב.) ושם אמר ו רבה מסתברא מילתיה דרב כשעביד דליתנהו אבל

נטל דליתנהו לא אפ"ה כיון דטבח אחרי כן מיפטר על הגנבה ואהא דפטור אגנבה אף על גב דבאותה שעה הוי צעין עביד נריכותא:
מתה אין חיביין באונסין. אבל בגנבה ואצדה נראה לר"י שכן חייבין דהואיל ונהנין דמשתמשין בה והכי ^(א) אמר בהשואל (ב"מ לו. ושם):
אבל ארישא לא וחיינו דרב פפא. דלא אמרינן משעת שאלה חייב צאונסין ואי"ת אס כן בסיפא נמי בשטבחה אמאי משלמין כשהניח להן אציהן אחריות נכסים הא לא נתחייב צהן האב וי"ל דהתם פשע צה האב שהיה לו לומר לצניי שאינה שלו הלכך מחיים פשע צה ונתחייב צה בצאותה שעה ונשתעבדו נכסיו:

יוחנן. דמוקי מתניתין בשלא התרו צו: לא אמר כריש לקיש. דאוקמייה כר' מאיר: כי לא אפרו ביה נמי פטור. והואיל ואיכא דז מלקות: **שוגגין**. שלא התרו צהן: **ודבר** אחר. ממון. ואכולה מילתא קאי כלומר חייבי מיתות שוגגין וממון או חייבי מלקיות שוגגין וממון: **ר' יוחנן אומר** חייב. בתשלומין: **דהא** לא אפרו ביה. ואין אתה מחייבו אלא משום רשעה אחת דממון: **כי** לא אפרו ביה **נמי** פטור. ולקמן [נה.] יליף טעמא:

אלו נערות פרק שלישי כתובות

ור' מאיר. בעלמא בתשלומי ממון לית ליה מת ומשלם והכא תשלומי ארבעה וחמשה קנס הס וכל משפט קנס חידוש הוא הלכך אע"ג דמיקטיל נמי לא מיפטר מיניה ולקמן [נה:] פריך לרבה אליבא דרבי מאיר קשיא בתו דמתניתין נמי קנס הוא וקא פטר ליה אצמו: **היה גדי גנוב** לו. גנב גדי בחול ונתחייב הקרן וטבחו

בשבת דלא אחי עליה חיובא דממון צאיסור שבת אלא חיוב קנס: **חייב**. ד' וה' דקנס חידוש הוא ורבה סצירא ליה כרבי מאיר: **גנב וטבח בשבת**. דחייב ממון דקרן אצמא עליה צאיסור שבת: **פטור**. דקיימא לן אין מת ומשלם וכיון דלאקרן לא מיחייב קנס נמי לא משלם דתשלומי ד' וה' אמר רחמנא ולא תשלומי שלשה וארבעה^(א) ולא סצירא לן כרבי נתן דאמר (שבת דף לז.) חי נושא את עצמו אי נמי בכפופ: **שאס אין גניבה**. כלומר שמאחר שפטור על הקרן משום מיתה: **אין טביחה ואין מכירה**. אינו מחויב קנס כדפירשתי דתשלומי ארבעה וחמשה (כמיצ) ולא תשלומי שלשה וארבעה: **מחסרת**. שחתר בית והוצילו: **וטבחו במחסרת**. עצמה דההיא שעתא צר קטלא הוא אי הוה אשכחיה צעל הצית כדכתיב (שמות כג.) אין לו דמים: **משום דאסוריה איסור עולם**. כל זמן שיעידו עליו שחילל שבת ימיתוהו בית דין הלכך חמיירא מיתה דילה לפטורו מממון: **דאיסור שעה**. אי לא משכח ליה ההיא שעתא תו לא מיקטיל: **היפה פרה שאולה** לו **וטבחה בשבת פטור**. דההיא שעתא דקא טבח לה גזיל לה ממרה ומיתה וממון צאין כאלה. ולא גרסינן שאס אין גניבה אין טביחה ואין מכירה דגבי שואל לא שייך לא כפל ולא ארבעה וחמשה שהרי חייב צקרן לעולם אפילו טוען טענת גנב ואין קנס אלא או בגנב או בשומר חנם הפותר עצמו בטוען טענת גנב שאומר נגנבה: **פרה אסא לאשמועינן**. בתמיה מה למדנו ממנה שלא לערמו מגדי דקאמר רבה: **שאולה אסא לאשמועינן**. דטובחה בשבת פטור: **ס"ד אמניא הואיל ואמר רב פפא**. בהשוכר את הפועלים^(ב): **הכא נמי**. נימא משעת שאלה רמיא עליה חיוב קרן וכי טבחה בשבת ליחייב: **קמ"ל**. כיון דכל כמה דליתא הדרא לעניה: **לה: כל ימי שאלתה**. כל ימי משך הזמן ששאלה אציהן מן הבעלים: **אין חייבין צאונסה**. דליתיהו לאו שואלין ניניהו עלה: **דמי כשר כוול**. כל זוחא חשבינן בצרבעה דנקי הכי אמרינן צפרק מי שמת (ב"ב קמו:) והעור יחזירו לצבעליס: **אחריות נכסים**. קרקעות: **איכא** דאמרינן

ארישא. להאי הניח להן אציהן אחריות נכסים דלצוהון מחיים משעת דחייבין צאונסין דאשתעבדו נכסים דלצוהון פפא. דאמר לעיל ההיא שעתא דמטו לה אונסין הוא דלתי חיובא עליה ולא משעת שאלה: **ואיכא דמסני לה אסיפא**. היכא דטבחהו אס הניח להן אציהן אחריות נכסים תשלומין מעליא ולא צול דאציעי להו למידק: **אכל ארישא**. אס מתה לא מיחייבי לשלומי ולא אמרינן אישתעבדו נכסי דלצוהון משעת שאלה: **והיינו דרב פפא**. דאמר לעיל לא אמרינן משעת שאלה רמו עליה תשלומין אלא משעת אונסין ואילך וההיא שעתא לימיה לשואל דליחייב: **צעלמא רבי** יוחנן. דמוקי מתניתין בשלא התרו צו: **לא אמר** כריש לקיש. דאוקמייה כר' מאיר: **כי** לא אפרו ביה **נמי** פטור. והואיל ואיכא דז מלקות: **שוגגין**. שאלה התרו צהן: **ודבר** אחר. ממון. ואכולה מילתא קאי כלומר חייבי מיתות שוגגין וממון או חייבי מלקיות שוגגין וממון: **ר' יוחנן אומר** חייב. בתשלומין: **דהא** לא אפרו ביה. ואין אתה מחייבו אלא משום רשעה אחת דממון: **כי** לא אפרו ביה **נמי** פטור. ולקמן [נה.] יליף טעמא:

מאי

מסורת הש"ס

(א) [לעיל לג. וש"נ].
(ב) [פסהדרין עב:].
(ג) ב"ק קיב.,
(ד) ב"מ לא.,
(ה) ב"ק קיב.,
(ו) ב"ק שס [ב. ב"מ מז:].
(ז) ב"ב קמו:].
(ח) חולין פא:].
(ט) [ב"מ מ:].
(י) [שמות כא:].
(י) [ב"מ לא:].
(כ) [דף לג. ד"ה ועולא].
(ל) [פסהדרין שס אצמא דנא:].

תורה אור השלם

1. וכי יצאו אֲנִיּוֹשִׁים וְגִגְפוֹ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יָלְדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אֶסּוֹן עָבֹשׁ יָעֹשׂ בְּאִשֶּׁר יִשְׁתּוּ יָעֻלּוּ עַל הָאִשָּׁה וְיִתֵּן בְּפִלְלִים:
שמות כא כב

מוסף רש"י^(המשר)

וקמי' בדרסויה אפילו למלך המות, אלא בשעת טביחה הוא דגוליה ואיסור שבת גניבה בלא חלחל ומפטר מן הקרן משום דקס ליה דדרבה מיניה, וקנסא ליכא דהא אין כפל ולא ארבעה וחמשה אלא בגנב עצמו שגנב מיתא בעלים, או בצומר חנם הנא לפטור עצמו בטענת גניבה, אלא שאלו וטשא שכר וזכיר שאין יוכלין להפטר בטענת גנב אין בהן כפל, דאמר כמיה דוכיזי לא אס אמרת בשומר חנם שכן משלם תשלומי כפל מחמת כשיש' כי' (שם ועי"ש בשעש שריג' שאם אין גניבה אין טביחה ואין מכירה). מתה אין חיביין באונסה. דלא קבילו עלייהו תערוהא (ב"ב קיב.). דמי כשר כוול. כל זוחא חשבינא בצרעב דנקי, וכן כל היכא דמי כוול, בפרק מי שמת (ב"ב קמו:) והייט שני שלשי דמים, וטולו דמים לא שצמו דלא הוי ידעי דעטו שצמו לא הוו אכלי כשרא, והעור יחזירו משום שהא (ב"ב קיב.) ובטרי"ז שם כ' וב"ב עב.) אימא דמתני לה.

לאס הניח להן אציהן אחריות נכסים חייבין ארישא. דקאמר ממה אין חייבין באונסה, ואס הניח להן אציהן, אכלי חייבין לשלם, דאשתעבדו נכסים מחיים דלצוהון דקסבר רבא חיוב אונסים משעת שאלה מוטל על השואל, ופליגא דרב פפא דאמר לא רמי חיוב אונסים אשואל עד שעה שמאסם (שם). ואיכא דמתני לה אסיפא. טבחהו ואכלה משלמים דמי כשר כוול, ואס הניח להן אציהן קרקע מלקיות פקעון שלם, דהווי אציהו במקום אכוהון, והואיל והן אכלה משלמין (שם). אבל ארישא. דממה דכרעה, לא. דלא אמרינן דאשתעבדו נכסים דלא רמו חיוב אונסין על השואל עד שעת אונסין והכא כי לאתעקא עלייהו לשואל והכי לא קבול עלייהו מדי' (שם). חייבי מיתות שוגגין וחיביי מלקיות שוגגין ודבר אחר. אמרייהו קאי, חייבי מיתות שוגגין ודבר אחר, עבירי שאלה המראה, דהיינו שוגג, ויש פן דין מיתה אס חייב מרמים צו, ויש צה עוד חיוב דבר אחר, כגון מלקות שפתרו צו מלקות, או יש צה חיוב ממון, ר' יוחנן אמר אחר, שצבר עבירה שיש צוה וכן חייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר, כאמור דבר אחר שאלה המיתה, הואיל ואינו נהרג, וכן חייבי מלקיות שוגגין ודבר אחר, שצבר עבירה שיש צוה מלקות וממון, כגון אכל ממשש שני של חזירו בגטלין, או נבלה וטרפה של חזירו ולא התרו צו למלקות (חולין פא:).